

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5003786-21.2025.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: JULIANA GOMES PIMENTEL

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA FAMÍLIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e ratificar a decisão que indeferiu a liminar. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, archive-se o processo, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de março de 2025.

5003786-21.2025.4.02.5101

510015717056 .V6

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5003786-21.2025.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: JULIANA GOMES PIMENTEL

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta por **JULIANA GOMES PIMENTEL**, em face da decisão proferida nos autos originários (nº **5098028-06.2024.4.02.5101**), que indeferiu a antecipação da tutela, por meio da qual pleiteia o direito de receber o benefício do Bolsa, tendo em vista ela e seu filho estarem desempregados, sem qualquer renda.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o breve relatório.

VOTO

Pois bem, no caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão (Evento 3, DESPADEC1), a qual passa a integrar o presente voto:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de Recurso de Medida Cautelar interposto pela parte autora em face da decisão proferida no processo da origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Eis o teor da decisão recorrida:

"JULIANA GOMES PIMENTEL, pessoa física qualificada e representada nos autos, move ação, pelo rito dos JEFs, em face da UNIÃO, com pedido de tutela de urgência, objetivando o imediato pagamento de seu benefício de bolsa família.

(...)

No caso dos autos, a autora afirma que, apesar de seu cadastro junto ao CadÚnico, seu benefício de bolsa família não foi implantado.

No entanto, além dos requisitos de inscrição no CadÚnico e da renda per capita igual ou inferior a R\$218,00 previstos no art. 5º, I e II, da Lei nº 14.601/23, os quais a autora parece preencher (ev. 1, anexo4 e ev. 11, anexo3, fls. 3/4), referida norma prevê algumas condicionantes, não comprovadas nos autos, ao menos nesse momento de cognição sumária:

Art. 10. A manutenção da família como beneficiária no Programa Bolsa Família dependerá, sem prejuízo dos requisitos estabelecidos nesta Lei e em regulamento, do cumprimento, pelos integrantes das famílias, de condicionalidades relativas:

I - à realização de pré-natal;

II - ao cumprimento do calendário nacional de vacinação;

III - ao acompanhamento do estado nutricional, para os beneficiários que tenham até 7 (sete) anos de idade incompletos; e

IV - à frequência escolar mínima de:

a) 60% (sessenta por cento), para os beneficiários de 4 (quatro) anos a 6 (seis) anos de idade incompletos; e

b) 75% (setenta e cinco por cento), para os beneficiários de 6 (seis) anos a 18 (dezoito) anos de idade incompletos que não tenham concluído a educação básica.

Dessa forma, como garantia do contraditório, princípio constitucional elencado no art. 5º, LV, da Constituição Federal, faz-se necessária a prévia citação da ré para que traga informações acerca das razões do não pagamento do benefício assistencial, sem prejuízo de reanálise do pedido de tutela de urgência quando da prolação da sentença.

Ante o exposto, **INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.**

No presente recurso, a parte autora recorda que está inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e que mantém seu cadastro atualizado (última atualização em 24/05/2024). Afirma que vive apenas com um dos seus filhos e possui renda familiar per capita equivalente a zero, já que ambos estão desempregados. Sinala que, apesar de preencher todos os requisitos de elegibilidade (art. 5º da Lei n.º 14.601/2023) e estar habilitada, não foi incluída no Programa Bolsa Família até o momento. Sustenta ser necessária a reforma da decisão recorrida, uma vez que as condicionantes que não teriam sido comprovadas dizem respeito à manutenção no Programa, e não ao ingresso, não sendo, pois, requisito à concessão do benefício que se postula. Pondera, na sequência, que, em consulta ao SIBEC, preenche os requisitos e encontra-se habilitada ao Programa Bolsa Família, de modo que não há qualquer pendência cadastral que represente impedimento à concessão. Requer que seja concedida a tutela antecipada recursal, com base no art. 1.019, I, combinado com o art. 932, II, ambos do Código de Processo Civil, para determinar à recorrida que conceda e pague, imediatamente, à recorrente o benefício do Programa Bolsa Família, sob pena de multa diária; e, no mérito, a confirmação da decisão liminar.

Os autos vieram conclusos.

Não obstante os bem lançados argumentos pela Defensoria Pública da União, não há como ser deferida a medida liminar.

Cumprir destacar, de saída, que a presente Medida Cautelar foi instruída com documentos novos que não foram objeto de valoração pelo Juízo a quo quando da análise do pedido de medida liminar.

Por outro lado, constata-se pelo documento juntado no ANEXO4 do Evento 1 que, em 13/03/2024, o réu iniciou procedimento de averiguação cadastral em razão de "família impedida de participar do Programa Bolsa Família pois há indicativo de inconsistência familiar em outras bases de dados do governo federal". Embora em 10/07/2024 o bloqueio tenha sido retirado, as informações cadastrais que foram juntadas no ANEXO3 o Evento 1 indicam que a situação da família continua com o status de cancelada.

Como se vê, os elementos de convicção até agora juntados ao processo revelam informações contraditórias a respeito do preenchimento dos requisitos legais para a fruição do benefício, de modo que está correta a decisão recorrida quando concluiu ser necessária a prévia citação da UNIÃO para que traga informações acerca das razões do não pagamento do benefício assistencial.

Diante destas circunstâncias, por ora não há como deferir a tutela de urgência, uma vez que, ainda que presente o requisito da urgência (dado o caráter alimentar do benefício objeto de controvérsia), não ficou demonstrada a verossimilhança da alegação de direito.

Ante o exposto, **INDEFIRO A LIMINAR.**

Intime-se a parte autora.

Intime-se a parte ré para oferecer contrarrazões.

Após, voltem conclusos."

Logo, não restou demonstrada a existência de verossimilhança nas alegações e o risco de lesão grave e/ou de difícil reparação para que pudesse ser concedido efeito suspensivo ativo.

Por tais razões, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso e ratificar a decisão que indeferiu a liminar. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, archive-se o processo.

